رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٨٥٩ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٨٣ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/١هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة عسكرية - ضباط - حقوق وظيفية - منح شهادة شكر وتقدير للحاصلين على الامتياز في الدورات التدريبية - استيفاء شروط المنح.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمنحه شهادة شكر وتقدير؛ لحصوله على دورة السلامة التأسيسية بامتياز - تضمن تعليمات التدريب إعطاء شهادة شكر وتقدير لمن حصل على نسبة (٩٠٪) فأعلى من مجموع الدورات، على أن يجوز الجمع بين شهادة الشكر والتقدير ومكافأة التدريب، ويسقط حق المتدرب إذا لم يتقدم بطلب الاستحقاق خلال شهرين من تاريخ التدريب - الثابت استيفاء المدعي شروط منح شهادة الشكر والتقدير؛ مما يتقرر استحقاقه لها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بمنح شهادة الشكر والتقدير للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣/٣٨) من تعليمات التدريب المستديمة الصادرة بتوصية لجنة الضباط العليا رقم (١٤/١/ل/١٤٠٩هـ) وتاريخ ١٤٠٩/١/١٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها: أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ أفاد فيها بأنه يطلب إلزام المدعى عليها منحه شهادة شكر وتقدير من مدير الدفاع المدني بناءً على ما جاء في توصية لجنة الضباط العليا رقم (١٤/١/ل/١٤٠٩هـ) وتاريخ ١٥/١/١٤٠٩هـ، والتي نصت على أن: "صرف مكافأة التفوق بالدورات للضباط والأفراد، وشهادة شكر وتقدير من المدير العام لمن حصل على نسبة (٩٠٪) فأعلى مِن مجموع الدرجات بأي دورة". وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وحددت لها عدة جلسات حيث أكّد المدعي فيها على طلبه، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة أفاد فيها: أن المدعي تأخر في طلب منحه الشهادة حيث كان يجب عليه أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ انتهاء الدورة، مضيفاً أنه غير مستحق لشهادة الشكر والتقدير حيث إن الدورة التي حصل عليها هي دورة تأسيسية، التي لا يستحق بناءً عليها مكافأة التفوق وشهادة الشكر والتقدير، بالإضافة إلى أن شهادة الشكر والتقدير هي سلطة جوازية للجهة المختصة وليست مُلزمة بها، طالباً الحكم برفض الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي قدم عدداً من المذكرات والمستندات أفاد فيها: أنه تقدم للمدعى عليها خلال شهرين من تاريخ انتهاء الدورة بطلب شهادة الشكر والتقدير بموجب الخطاب رقم (١٦٩٨٧) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٥هـ ومفيداً بأنه يستحق

شهادة الشكر والتقدير وفقاً للمستندات التي قام بتقديمها، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم، ثم صدر عنها هذا الحكم مبنياً على التالي.

الأسبَاب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها منحه (شهادة شكر وتقدير من مدير الدفاع المدني) لحصوله على دورة السلامة التأسيسية ضباط رقم (١٠) والمنعقدة بمعهد الدفاع المدني من تاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ وحتى تاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ وكان ترتيبه الأول بتقدير ممتاز بنسبة (٩٨٪)؛ فإن الدعوى بناءً على تكييفها النظامي تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فقد نصت المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "١-يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية

التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به"، وقد نشأ حق المدعي من تاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ، وقد سبق رفع الدعوى التظلم إلى المرجع العسكري بموجب الخطاب رقم (١٦٩٨٧) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ، ثم أقيمت هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ؛ وعليه تكون دعوى المدعي مقدمة خلال الأجل المحدد نظاماً والمنصوص عليه في المادة الثامنة الفقرة الأولى من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة شرعاً ونظاماً؛ مما يتعين معه قبولها شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أن المدعي قد حصل على دورة السلامة التأسيسية ضباط رقم (١٠) والمنعقدة بمعهد الدفاع المدني من تاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ وحتى تاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ وكان ترتيبه الأول بتقدير ممتاز بنسبة (٩٨٪)، وبالعودة إلى المادة (٣٨) من تعليمات التدريب المستديمة والمبنية على توصية لجنة الضباط العليا رقم (١٤/١/ل/١٤٠٩هـ) وتاريخ ١٤٠٩/١/١٥هـ فإنها قد نصت في الفقرة (٣) على أن: "المستفيدون: ... ٥-يعطى شهادة شكر وتقدير مِن المدير العام مَن حصل على نسبة (٩٠٪) فأعلى مِن مجموع الدورات بأي دورة. ٦-يجوز الجمع بين شهادتي الشكر والتقدير ومكافأة الراتب. ٧-إذا لم يتقدم الطالب بطلب ما ذُكِر أعلاه خلال شهرين مِن تاريخ انتهاء الدورة فليس له الحق بالمطالبة ويسقط حقه في ذلك"، وبالنظر في حال المدعي وفق النصوص الواردة أعلاه فقد ثبت لدى الدائرة أن المدعي أحد منسوبي إدارة الدفاع المدني ويشغل رتبة نقيب عند تكليفه بحضور الدورة، وأن الدورة منعقدة في معهد الدفاع المدني، وأن

حضور المدعي للدورة كان بتكليف من المدعى عليها بموجب القرار رقم (٣٧٦٠) وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ، كما أن المدعي قد حصل على تقدير ممتاز بنسبة (٩٨٪)، وشهادة الشكر والتقدير مُستحقة لمن حصل على نسبة (٩٠٪) فأعلى مِن مجموع الدورات بأي دورة، فالنص النظامي لم يُفرِّق بين دورة تأسيسية وغيرها، بل جاء مطلقاً بالاستحقاق في أي دورة مِن الدورات، وكذلك فإن النص النظامي أعلاه قد جاء آمراً، ونصه: "يعطى شهادة شكر..."، فلم يُعطِ المدعى عليها سلطة جوازية في ذلك، كما أن المدعي تقدم للمدعى عليها خلال شهرين من تاريخ انتهاء الدورة بطلب شهادة الشكر والتقدير بموجب الخطاب رقم (١٦٩٨٧) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت عدم استحقاق المدعي لما يُطالب به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي منحه شهادة شكر وتقدير مِن المدير العام.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أن تمنح المدعي (...) شهادة شكر وتقدير.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.